



Entwicklung der Duty of Care

Wie sich rechtliche Sorgfaltspflichten im Deliktsrecht von England und Wales entwickelt haben. Ein schottischer Fall steht am Anfang, weil er die englische Rechtsprechung wesentlich prägte.

1. Erst die Pflicht, dann die weiteren Voraussetzungen

Eine **duty of care** ist eine rechtliche Pflicht, gegenüber einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation angemessene Sorgfalt einzuhalten. Sie beantwortet die erste Frage eines **negligence**-Anspruchs. Danach folgen **breach** (Pflichtverletzung), **causation** (Ursachenzusammenhang) und ersatzfähiger **damage** (Schaden). Eine Pflicht allein beweist den Anspruch noch nicht.

Erfundenes Beispiel: Ein Hersteller liefert ein verschlossenes Getränk an ein Café. Der spätere Verbraucher hat es nicht selbst gekauft. Ein möglicher Anspruch muss daher nicht auf einen Vertrag mit dem Hersteller gestützt sein. Die erste Frage ist, ob dieser gegenüber dem Verbraucher Sorgfalt schuldete; erst danach kommen Fehler, Ursache und Schaden.

2. Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 [1]

Eine Freundin kaufte Frau Donoghue eine Flasche Ginger Beer. Donoghue behauptete, das Getränk aus der undurchsichtigen Flasche habe eine verwesene Schnecke enthalten und sie krank gemacht. Mit dem Hersteller Stevenson hatte sie keinen Vertrag. Lord Atkin erklärte den **neighbour principle**: Man muss Menschen berücksichtigen, die durch das eigene Verhalten eng und unmittelbar betroffen sind und die man vernünftigerweise im Blick haben sollte.

Wer gewann - und warum? Frau Donoghue gewann ihre Berufung im House of Lords mit 3 zu 2. Das Fehlen eines Vertrags schloss die behauptete Herstellerpflicht gegenüber der Endverbraucherin nicht aus. Die behaupteten Umstände konnten einen negligence-Anspruch tragen, **wenn sie bewiesen würden**. Der Prozess durfte weitergehen; die Schnecke und ein endgültiger Geldersatz waren damit noch nicht bewiesen beziehungsweise zugesprochen. [1]

Legal neighbour meint eine relevante rechtliche Nähe, nicht einfach den Menschen im Nachbarhaus. Das Produkt sollte den Verbraucher ohne vernünftige Gelegenheit einer Zwischenprüfung erreichen. Vor Donoghue gab es bereits Pflichten außerhalb von Verträgen; der Fall formulierte einen prägenden Grundsatz, nicht die erste außervertragliche Pflicht überhaupt.



Unvorsichtige Auskünfte: Hedley Byrne

3. Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [2]

Das Urteil stammt von 1963; die bekannte Fundstelle lautet **[1964] AC 465**. Die Werbeagentur Hedley Byrne wollte wissen, ob ihr Kunde Easipower zahlungsfähig sei. Über ihre eigene Bank erhielt sie Auskünfte von Easipowers Bank Heller. Sie verließ sich darauf und verlor mehr als 17.000 Pfund, als Easipower abgewickelt wurde.

Rechtsfrage: Kann eine nachlässige Auskunft einen Anspruch wegen finanziellen Verlusts begründen, obwohl Auskunftgeber und Empfänger keinen Vertrag miteinander haben? Der Fall erkannte eine mögliche Pflicht aus **assumption of responsibility** (Übernahme von Verantwortung) und **reasonable reliance** (berechtigtem Vertrauen auf die Auskunft) an. Eine beliebige unrichtige Bemerkung reicht dafür nicht.

Wer gewann - und warum? Die Bank Heller gewann. Ihre Auskunft enthielt einen ausdrücklichen **disclaimer**, der im damaligen Fall die relevante Verantwortungsübernahme ausschloss. Hedley Byrne erhielt von ihr keinen Ersatz. Dass das Urteil einen möglichen Anspruch wegen nachlässiger Auskünfte anerkannte, bedeutet also nicht, dass der Kläger in diesem konkreten Fall gewann. [2]

4. Die englischen Wörter auseinanderhalten

Creditworthy: als zahlungsfähig eingeschätzt. **Liquidation:** Abwicklung einer Gesellschaft. **Reliance:** Handeln im Vertrauen auf eine Information. **Disclaimer:** Erklärung, die Verantwortung begrenzen oder ablehnen soll. **Pure economic loss:** finanzieller Verlust, der nicht auf einer Körperverletzung oder einer Beschädigung anderer Sachen beruht.

Erfundenes Beispiel: Ein Hochschulverein bittet eine Buchhalterin um eine Prüfung eines Lieferanten, bevor er einen Vorschuss zahlt. Sie übernimmt gerade diese Prüfung für gerade diese Entscheidung. Hier sind Zweck, Verantwortungsübernahme und berechtigtes Vertrauen zu untersuchen. Auch bei einer Pflicht bleiben Pflichtverletzung, Ursache und ersatzfähiger Verlust zu beweisen.

Das historische Ergebnis bedeutet nicht, dass heute jeder disclaimer wirksam ist. Seine Wirkung hängt von Wortlaut, Umständen und einschlägigen gesetzlichen Beschränkungen ab.



Schaden durch Dritte: Dorset Yacht

5. Home Office v Dorset Yacht Co Ltd [1970] AC 1004 [3]

Jugendliche aus einem **borstal**, einer damaligen Einrichtung für junge Straftäter, arbeiteten unter Aufsicht auf Brownsea Island. Für die vorläufige Rechtsfrage wurde angenommen, dass die Aufseher sie nachts nicht ausreichend überwachten. Die Jugendlichen flohen mit einem Boot und beschädigten die Yacht der Klägerin.

Rechtsfrage: Kann eine Pflicht der Aufseher bestehen, obwohl die Jugendlichen selbst unmittelbar den Schaden verursachten? Entscheidend waren die Kontrolle über die Jugendlichen und das vorhersehbare Risiko für nahegelegene Boote bei einer Flucht. Gegenstand war die eigene behauptete nachlässige Aufsicht der Bediensteten.

Wer gewann - und warum? Dorset Yacht gewann die **vorläufige Pflichtfrage**. Das House of Lords wies das Rechtsmittel des Home Office zurück: Auf den angenommenen Tatsachen konnte eine duty of care bestehen. Der Anspruch durfte weiterverfolgt werden; ein vollständiger Prozess über alle Tatsachen und die endgültige Schadenshöhe war das noch nicht. [3]

6. Die Bedeutung der Kontrolle

Third party bezeichnet einen Dritten außerhalb des Verhältnisses zwischen Kläger und Beklagtem. Im englischen negligence-Recht gibt es grundsätzlich keine allgemeine Pflicht, jedermann vor unabhängig entstehenden Gefahren oder dem Fehlverhalten Dritter zu schützen. Eine besondere Beziehung, etwa relevante Kontrolle über eine Gefahrenquelle, kann eine Schutzpflicht begründen. [6]

Erfundener Vergleich: Ein zufälliger Passant sieht jemanden gefährlich mit einem Fahrrad umgehen. Eine Aufsichtsperson ist gerade für diese Person zuständig und kann den Vorgang kontrollieren. Die beiden stehen rechtlich nicht notwendig gleich. Man fragt nach Verantwortung, Kontrolle, Vorhersehbarkeit und dem konkret behaupteten Fehlverhalten.

Preliminary issue bedeutet eine vorab entschiedene Rechtsfrage. Dieses Wort erklärt, warum ein Kläger eine wichtige Runde gewinnen kann, obwohl noch keine Geldsumme feststeht.



Der breite Ansatz in Anns

7. Anns v Merton London Borough Council [4]

Entschieden 1977, veröffentlicht als [1978] AC 728. Inhaber langfristiger **leases**, also vertraglicher Nutzungsrechte an Wohnungen, behaupteten, unzureichende Fundamente hätten Risse und schiefe Böden verursacht. Sie verklagten die Kommune wegen nachlässiger Genehmigung oder Kontrolle. Vorab ging es um die Pflicht und die Frist für eine Klage.

8. Lord Wilberforces zwei Stufen

Stufe 1: Besteht eine genügend enge Beziehung (**proximity**), sodass Schäden durch mangelnde Sorgfalt vernünftigerweise zu erwarten sind? Dann sollte zunächst eine vorläufige Pflicht angenommen werden. **Stufe 2:** Gibt es Gründe, diese Pflicht, den geschützten Personenkreis oder den ersatzfähigen Schaden auszuschließen oder zu begrenzen?

Wer gewann - und warum? Die Wohnungsinhaber waren in diesem vorläufigen Verfahrensstadium erfolgreich. Die Berufung der Kommune wurde zurückgewiesen; die Klagen konnten nach der Pflicht- und Fristenanalyse weitergehen. Noch nicht endgültig festgestellt waren die tatsächliche negligence der Kommune und eine Geldersatzpflicht nach voller Beweisaufnahme. [4]

9. Warum das heute ein historischer Schritt ist

Der Ansatz begann breit und suchte anschließend nach Einschränkungen. **Prima facie** bedeutet vorläufig oder auf den ersten Blick. **Policy considerations** sind Erwägungen über Folgen einer Rechtsregel für das Rechtssystem und die Gesellschaft. Dieser breite Ausgangspunkt erleichterte eine Ausdehnung der Haftung. **Anns wurde später in Murphy verworfen.** Es ist deshalb keine allgemeine Prüfungsformel des heutigen englischen Rechts. [5]

Erfundene Lernfrage: Ein neuer Hochschuldienst soll für Verluste seiner Nutzer haften. Ein breiter Ansatz beginnt mit Beziehung und Risiko und fragt dann nach Grenzen. So lässt sich Anns historisch verstehen. Für die heutige Lösung muss man jedoch die geltenden Präzedenzfälle und Anspruchskategorien prüfen.



Murphy und die heutige Methode

10. Murphy v Brentwood District Council [5]

Entschieden 1990, veröffentlicht als **[1991] 1 AC 398**. Murphys Haus hatte fehlerhafte Fundamente. Er verkaufte es mit Verlust und verlangte Ersatz von der Kommune wegen nachlässiger Baukontrolle.

Wer gewann - und warum? Die Kommune Brentwood gewann. Der Wertverlust des mangelhaften Hauses selbst war **pure economic loss** außerhalb der hier behaupteten negligence-Pflicht. Das House of Lords verwarf Anns. Die Risse machten den Wertverlust nicht automatisch zu einem ersatzfähigen Schaden an einer anderen Sache. [5]

Daraus folgt kein Ausschluss aller finanziellen Verluste. Hedley Byrne zeigt einen anderen anerkannten Weg. Ebenso entscheiden Murphy und dieser Guide nicht über sämtliche heutigen Bauansprüche: Verträge oder Gesetze können weitere Grundlagen schaffen.

11. Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 [6]

Bei einer Festnahme kollidierten Polizeibeamte mit der Fußgängerin Robinson und verletzten sie. Die Gefahr entstand durch ihr eigenes Vorgehen, nicht lediglich durch das Unterlassen eines Schutzes vor einer fremden Straftat.

Wer gewann - und warum? Frau Robinson gewann im Supreme Court. Die Beamten schuldeten nach gewöhnlichen negligence-Grundsätzen angemessene Sorgfalt, verletzten die Pflicht und verursachten ihre Verletzungen. Der Chief Constable haftete; die Sache ging zur Bestimmung der Schadensersatzhöhe zurück. Es gab keine allgemeine polizeiliche Haftungsfreiheit. [6]

12. Die Reihenfolge heute

Zuerst etablierte Fälle und Grundsätze prüfen. Ist eine Pflichtfrage wirklich neu, wird das Recht vorsichtig durch **analogy** (Vergleich rechtlich relevanter Ähnlichkeiten) weiterentwickelt. Dabei zählen Widerspruchsfreiheit und die Frage, ob die vorgeschlagene Pflicht **fair, just and reasonable** ist. Robinson verwirft eine universelle Checkliste für jede Klage. [6]



Verständnisfragen mit Antworten

1. Beweist eine duty of care den gesamten Anspruch?

Antwort: Nein. Pflichtverletzung, Ursache und ersatzfähiger Schaden müssen zusätzlich festgestellt werden.

2. Was gewann Donoghue trotz fehlenden Vertrags?

Antwort: Die Berufung, die ihren Anspruch zur weiteren Tatsachenprüfung zuließ; noch keinen endgültigen Geldersatz.

3. Warum verlor Hedley Byrne trotz des anerkannten Auskunftsprinzips?

Antwort: Hellers ausdrücklicher disclaimer verhinderte im damaligen Fall die relevante Verantwortungsübernahme.

4. Wer beschädigte die Yacht, und wem wurde Nachlässigkeit vorgeworfen?

Antwort: Die Jugendlichen beschädigten sie; den Aufsehern wurde mangelnde Kontrolle vorgeworfen.

5. Bedeutet proximity nur räumliche Nähe?

Antwort: Nein. Es geht um eine rechtlich genügend enge Beziehung.

6. Darf man Anns heute als allgemeinen Pflichtentest verwenden?

Antwort: Nein. Der breite Zweistufenansatz wurde in Murphy verworfen.

7. Warum war das beschädigte Haus in Murphy trotzdem ein Vermögensverlust?

Antwort: Der Anspruch betraf den geringeren Wert des mangelhaften Hauses selbst, nicht einen Schaden an einer anderen Sache.

8. Wie entscheidet man heute zuerst eine Pflichtfrage?

Antwort: Man sucht passende etablierte Fälle und Grundsätze. Nur wirklich neue Pflichtfragen verlangen vorsichtige Weiterentwicklung durch Analogie.



Urteile und Leseppure

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562.

House of Lords; Lord Atkin zum neighbour principle und zur Herstellerpflicht. Urteils kopie der Universität Trier. [Quelle öffnen](#)

[2] Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465.

Urteil vom 28. Mai 1963 zu Verantwortung, Vertrauen und disclaimer; reproduzierter Urteilstext. [Quelle öffnen](#)

[3] Home Office v Dorset Yacht Co Ltd [1970] AC 1004.

House of Lords; vorläufige Pflichtfrage, Kontrolle und Fluchtrisiko. Reproduzierter Urteilstext. [Quelle öffnen](#)

[4] Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728.

Urteil von 1977; Zweistufenansatz und vorläufige Pflicht- und Fristenfragen. Heute historisch zu lesen. [Quelle öffnen](#)

[5] Murphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398.

Urteil von 1990 zu pure economic loss und zur Verwerfung von Anns. [Quelle öffnen](#)

[6] Robinson [2018] UKSC 4.

Amtlicher Supreme-Court-Text; Absätze 21-30 zur Methode, 33-37 zu Handeln und Unterlassen, 68-81 zum Ergebnis. [Quelle öffnen](#)

Das Urteilsjahr und das Jahr der Fundstelle können voneinander abweichen. Die deutschsprachigen Erläuterungen sind Lernhilfen zum behandelten britischen Recht, keine Übertragung dieser Urteile auf das deutsche BGB.